

PROJETO DE LEI 262/2024

Deputado(a) Adriana Lara

Altera a Lei n.º 15.988, de 7 de agosto de 2023, que consolida a legislação relativa às mulheres vítimas de violência no âmbito do Estado do Rio Grande do Sul.

Art. 1.º Na Lei n.º 15.988, de 7 de agosto de 2023, ficam incluídos a Seção VI e o art. 64-A ao Capítulo VII, com a seguinte redação:

“CAPÍTULO VII

.....

Seção VI

Da Priorização de Procedimentos Investigatórios de Crimes Contra as Mulheres

Art. 64-A Fica assegurada a priorização de procedimentos investigatórios que visem à apuração e responsabilização de crimes contra mulheres.

§ 1.º Consideram-se prioritários, para efeitos do “caput” deste artigo, os procedimentos investigatórios acerca dos seguintes crimes, em modalidade tentada ou consumada, quando praticados contra mulheres:

I - em contexto de violência doméstica:

- a) lesão corporal;
- b) ameaça;
- c) perseguição;
- d) violência psicológica;
- e) invasão de domicílio;
- f) invasão virtual de domicílio;
- g) invasão de dispositivo informático;
- h) divulgação de cena de estupro ou de cena de estupro de vulnerável, de cena de sexo

ou de pornografia;

i) dano;

j) descumprimento de medida protetiva de urgência;

II - contra a dignidade sexual:

a) estupro;

b) violação sexual mediante fraude;

c) importunação sexual;

d) assédio sexual;

e) indução de menor à satisfação da lascívia de outrem;

f) satisfação da lascívia mediante presença de criança ou de adolescente;

g) favorecimento da prostituição ou outra forma de exploração de vulnerável;

h) mediação para servir à lascívia de outrem;

i) favorecimento da prostituição ou outra forma de exploração sexual;

j) rufianismo;

k) ato obsceno e escrito ou objeto obsceno;

l) tráfico de pessoas;

III - feminicídio.

§ 2.º A priorização assegurada neste artigo não implica modificação de prazos investigatórios legalmente previstos.

§ 3.º Os procedimentos investigatórios instaurados devem ser identificados por meio de informação na capa dos autos ou, ainda, sinalização eletrônica em relação aos feitos que tramitam de forma digital e que façam referência aos termos “Prioridade - Vítima Mulher”.”.

Art. 2.º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Sessões, em

Deputado(a) Adriana Lara

JUSTIFICATIVA

O presente projeto de lei visa ao fortalecimento da proteção dos direitos das mulheres e da Lei n.º 15.988, de 7 de agosto de 2023, que consolida a legislação relativa às mulheres vítimas de violência no âmbito do Estado do Rio Grande do Sul.

Segundo dados do Atlas da Violência de 2024, no Brasil foram registrados 3.806 assassinatos de mulheres em 2022. Além disso, 221.240 mulheres foram vítimas de algum tipo de violência. A maioria ocorre no âmbito familiar, sendo 144.285 agressões enquadradas como violência doméstica.

Mais ainda, meninas, de 10 a 14 anos, são as maiores vítimas de violência sexual no Brasil. Em 2022, a violência sexual alcançou 49,6% das meninas nessa faixa etária, já entre a idade de 0 a 9 anos, os casos de violência sexual são de 30,4%.

É urgente estabelecer mecanismos para combater a violência contra a mulher e priorizar seu atendimento.

Este projeto insere-se nesse contexto, com foco na celeridade e efetividade dos procedimentos investigativos em casos de crimes, propondo medidas que objetivam fortalecer a proteção às mulheres. Além disso, reconhece a gravidade e as particularidades de crimes como a violência doméstica, crimes contra a dignidade sexual e feminicídio.

O objetivo central é otimizar a gestão desses casos, garantindo que as mulheres vítimas de violência recebam a devida atenção e o suporte necessário para que seus direitos sejam respeitados e protegidos.

Ressalta-se que a priorização proposta não exclui a possibilidade de estender essa medida a outros crimes já tipificados ou que possam ser positivados em lei. Essa flexibilidade visa garantir que a legislação se mantenha atualizada e eficaz diante das evoluções sociais e das novas formas de violência que podem surgir.

Diante do exposto, solicito a aprovação dos nobres pares.

Sala das Sessões, em

Deputado(a) Adriana Lara